P U T U S A N

Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Solihin als Pak De bin Malte;
2. Tempat lahir : Kumbung;
3. Umur / Tgl. Lahir : 49 Tahun/ 31 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Negara KM 117, Desa Bangun Sari RT 001 RW001 Kecamatan Manuhing Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 23 Maret 2024;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan 23 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 23 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan 14 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eprayen Punding, S.H, Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Tamanggung Panji No 51, Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 25 Juli 2024;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 16 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2024/PN Kkn tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOLIHIN Als PAK DE Bin MALTE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp800.000.000,0 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan:
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram dan berat bersih 3,26 (tiga koma dua enam) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,53 (tiga koma lima tiga) gram dan berat bersih 3, 23 (tiga koma dua tiga) gram;
   - 9 (sembilan) buah plastic klip;
   - 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna biru;
   - 1 (satu) buah bungkus rokok BOSSE BOLD;
   - 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
   - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk VIRTAGO;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan yang seringan-ringannya terhadap Terdakwa karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SOLIHIN Als PAK DE Bin MALTE, pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 sekira jam 19.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Mess Karyawan G-10, Desa Fajar Harapan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 19.00 Wib Saksi ANDRI dan saksi UKARLIE melakukan patroli rutin di wilayah perkebunan Koperasi Sinar Rungan Hapakat Bersama sebagai tindak lanjut atas adanya informasi kejadian pencurian di TBS pada kebun Koperasi Sinar Rungan Hapakat Bersama, selanjutnya atas informasi yang didapatkan terdapat indikasi seorang bernama SOLIHIN terlibat dalam peristiwa pencurian tersebut serta terindikasi melakukan penjualan narkotika jenis shabu sehingga saksi ANDRI dan saksi UKARLIE mendatangi Terdakwa di Mess Karyawan G-10, Desa Fajar Harapan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah bertemu Terdakwa di Mess Karyawan G-10, Desa Fajar Harapan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah saksi ANDRI dan saksi UKARLIE menanyakan atas informasi pencurian dan penjualan narkotika tersebut kepada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas pinggang merk VIRTAGO, atas tas yang ditemukan tersebut Terdakwa diminta untuk membukanya, setelah Terdakwa membuka tas tersebut ditemukan 1 (satu) kotak rokok BOSSE BOLD yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang kemudian diakui Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu. Dalam tas tersebut juga ditemukan 9 (sembilan) buah plastic klip, 1 (satu) buah korek mancis merk TOKAI warna biru dan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu. Atas kejadian penemuan paket berisi serbuk kristal yang diduga narkotika tersebut saksi ANDRI dan saksi UKARLIE melaporkan ke pihak Polres Gunung Mas dan membawa Terdakwa ke Kantor Polres Gunung Mas pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024. Selanjutnya pada sekira jam 16.30 Wib sesampainya di Kantor Polres Gunung Mas tepatnya diruangan Kasatresnarkoba Polres Gunung Mas di Jalan Bhayangkara Nomor 1, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa beserta penggeledahan terhadap barang milik Terdakwa dan diakui atas barang yang ditemukan berupa 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal merupakan narkotika jenis shabu yang didapatkan dari Sdr. DAENG melalui Sdr. TONI pada tahun 2018 yang berhasil Terdakwa sembunyikan saat tertangkap pada kasus narkotika di wilayah Paser, Kalimantan Timur. Selain narkotika jenis shabu juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk VIRTAGO, 1 (satu) kotak rokok BOSSE BOLD, 9 (sembilan) buah plastic klip, 1 (satu) buah korek mancis merk TOKAI warna biru dan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu.
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika tersebut pada tahun 2018 melakukan pemesanan dan pembelian narkotika kepada Sdr. DAENG melalui Sdr. TONI di wilayah Paser, Kalimantan Timur sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat 15 (lima belas) gram dengan harga perkantongnya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan baru membayar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Atas 3 (tiga) kantong narkotika tersebut, 2 (dua) kantong Terdakwa timbun didalam tanah dekat tempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tinggal Terdakwa diwilayah Paser, Kalimantan Timur sedangkan 1 (satu) kantong sisanya Terdakwa jual sampai pada akhirnya Terdakwa bersama istri dari Terdakwa ditangkap dan mendapat vonis 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa selesai menjalani masa hukuman pada bulan Januari 2024 Terdakwa menggali dan menemukan sisa narkotika yang disembunyikan pada tahun 2018 dan membawa narkotika tersebut ke wilayah Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas dan bekerja sebagai pruning di Koperasi Sinar Rungan Hapakat Bersama.sampai pada akhirnya pada tanggal 19 Maret 2024 Terdakwa kedapatan menguasai narkotika jenis shabu di Mess Karyawan G-10, Desa Fajar Harapan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah serta diamankan oleh saksi ANDRI dan saksi UKARLIE bersama pihak Polres Gunung Mas.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0169 tanggal 23 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 24.098.11.16.05.0172.K berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bertuliskan kode huruf L berisi kristal bening dengan berat 0,2052 gram (plastik klip kecil bertuliskan kode huruf L + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 027/11144/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram dan berat bersih 3,26 (tiga koma dua enam) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,53 (tiga koma lima tiga) gram dan berat bersih 3, 23 (tiga koma dua tiga) gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjadi perantara jual beli narkotika golongan I berupa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebelum disisihkan berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram dan berat bersih 3,26 (tiga koma dua enam) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,53 (tiga koma lima tiga) gram dan berat bersih 3, 23 (tiga koma dua tiga) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa SOLIHIN Als PAK DE Bin MALTE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SOLIHIN Als PAK DE Bin MALTE, pada hari Selasa, tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 sekira jam 19.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Mess Karyawan G-10, Desa Fajar Harapan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan/atau di Kantor Polres Gunung Mas yang berada di Jalan Bhayangkara Nomor 1, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun Klas II yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 19.00 Wib Saksi ANDRI dan saksi UKARLIE melakukan patroli rutin di wilayah perkebunan Koperasi Sinar Rungan Hapakat Bersama sebagai tindak lanjut atas adanya informasi kejadian pencurian di TBS pada kebun Koperasi Sinar Rungan Hapakat Bersama, selanjutnya atas informasi yang didapatkan terdapat indikasi seorang bernama SOLIHIN terlibat dalam peristiwa pencurian tersebut serta terindikasi melakukan penjualan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis shabu sehingga saksi ANDRI dan saksi UKARLIE mendatangi Terdakwa di Mess Karyawan G-10, Desa Fajar Harapan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa setelah bertemu Terdakwa di Mess Karyawan G-10, Desa Fajar Harapan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah saksi ANDRI dan saksi UKARLIE menanyakan atas informasi pencurian dan penjualan narkotika tersebut kepada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas pinggang merk VIRTAGO, atas tas yang ditemukan tersebut Terdakwa diminta untuk membukanya, setelah Terdakwa membuka tas tersebut ditemukan 1 (satu) kotak rokok BOSSE BOLD yang didalamnya berisi 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang kemudian diakui Terdakwa merupakan narkotika jenis shabu. Dalam tas tersebut juga ditemukan 9 (sembilan) buah plastic klip, 1 (satu) buah korek mancis merk TOKAI warna biru dan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu. Atas kejadian penemuan paket berisi serbuk kristal yang diduga narkotika tersebut saksi ANDRI dan saksi UKARLIE melaporkan ke pihak Polres Gunung Mas dan membawa Terdakwa ke Kantor Polres Gunung Mas pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024. Selanjutnya pada sekira jam 16.30 Wib sesampainya di Kantor Polres Gunung Mas tepatnya diruangan Kasatresnarkoba Polres Gunung Mas di Jalan Bhayangkara Nomor 1, Kelurahan Tampang Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa beserta penggeledahan terhadap barang milik Terdakwa dan diakui atas barang yang ditemukan berupa 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal merupakan narkotika jenis shabu yang didapatkan dari Sdr. DAENG melalui Sdr. TONI pada tahun 2018 yang berhasil Terdakwa sembunyikan saat tertangkap pada kasus narkotika di wilayah Paser, Kalimantan Timur. Selain narkotika jenis shabu juga dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang merk VIRTAGO, 1 (satu) kotak rokok BOSSE BOLD, 9 (sembilan) buah plastic klip, 1 (satu) buah korek mancis merk TOKAI warna biru dan 1 (satu) buah bong alat hisap shabu.
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika tersebut pada tahun 2018 melakukan pemesanan dan pembelian narkotika kepada Sdr. DAENG melalui Sdr. TONI di wilayah Paser, Kalimantan Timur sebanyak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 (tiga) kantong dengan berat 15 (lima belas) gram dengan harga perkantongnya Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan baru membayar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Atas 3 (tiga) kantong narkotika tersebut, 2 (dua) kantong Terdakwa timbun didalam tanah dekat tempat tinggal Terdakwa diwilayah Paser, Kalimantan Timur sedangkan 1 (satu) kantong sisanya Terdakwa jual sampai pada akhirnya Terdakwa bersama istri dari Terdakwa ditangkap dan mendapat vonis 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan.

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa selesai menjalani masa hukuman pada bulan Januari 2024 Terdakwa menggali dan menemukan sisa narkotika yang disembunyikan pada tahun 2018 dan membawa narkotika tersebut ke wilayah Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas dan bekerja sebagai pruning di Koperasi Sinar Rungan Hapakat Bersama.sampai pada akhirnya pada tanggal 19 Maret 2024 Terdakwa kedapatan menguasai narkotika jenis shabu di Mess Karyawan G-10, Desa Fajar Harapan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah serta diamankan oleh saksi ANDRI dan saksi UKARLIE bersama pihak Polres Gunung Mas.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0169 tanggal 23 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 24.098.11.16.05.0172.K berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bertuliskan kode huruf L berisi kristal bening dengan berat 0,2052 gram (plastik klip kecil bertuliskan kode huruf L + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 027/11144/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram dan berat bersih 3,26 (tiga koma dua enam) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,53 (tiga koma lima tiga) gram dan berat bersih 3, 23 (tiga koma dua tiga) gram.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) plastic klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebelum disisihkan berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram dan berat bersih 3,26 (tiga koma dua enam) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,53 (tiga koma lima tiga) gram dan berat bersih 3, 23 (tiga koma dua tiga) gram yang mengandung metamfetamin dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan.

Perbuatan Terdakwa SOLIHIN Als PAK DE Bin MALTE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya kemudian Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andri alias Aan Alias Bapak Jejen bin Ade Y Mahar, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024 sekira jam 20.00 Wib di Mess Karyawan G-10, Desa Fajar Harapan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah karena membeli, menyimpan dan menjual paket diduga narkotika jenis sabu-sabu;
   - Bahwa awal mula kejadian yaitu pada hari selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 09.00 WIB, saya selaku Kasat Pengamanan Koperasi SRHB (Sinar Rungan Hapakat Bersama), bersama dengan anggota melakukan patroli di wilayah perkebunan. selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB, saya dan anggota kembali melakukan patroli karena ada informasi adanya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kehilangan TBS yang diduga diambil oleh Terdakwa. Selanjutnya kami mendatangi mess G-10 untuk melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan menanyakan perihal pemanenan buah kelapa sawit di areal pekebunan. Selanjutnya karena terindikasi juga menjual narkotika, Terdakwa kami bawa ke kantor Koperasi dan saya segera melapor kepada manajer yang kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan dalam 1 (satu) buah tas pinggang merk VIRTAGO yaitu 1 (satu) paket plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu-sabu yang diakui Terdakwa bahwa benar barang tersebut adalah narkotika. Selanjutnya karena hujan lebat, Terdakwa baru saya serahkan kepada Sat Narkoba Polres Gunung Mas pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024 skitar jam 16.30 WIB, yang kemudian dilakukan penggeledahan ulang.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di kantor Koperasi, selain 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, juga ditemukan didalam 1 (satu) buah tas pinggang merk VIRTAGO yaitu 9 (Sembilan) buah plastik klip, 1 (satu) korek api merk TOKAI warna biru, 1 (satu) buah bungkus rokok BOSSE BOLD, 1 (satu) buah bong alat isap shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk POCKET SCALE beserta kotak yang diakui Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika tersebut disimpan untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa pada saat ditanyakan, Terdakwa tidak menjawab narkotika tersebut didapatkan darimana, namun dari hasil introgasi Polisi, Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menjual serta menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Polisi, Terdakwa positif mengkomsumsi narkotika dan Terdakwa pernah dihukum 6 (enam) tahun penjara karena perkara narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Brigpol Andri Wibowo bin Maryono, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024 sekira jam 20.00 Wib di Mess Karyawan G-10, Desa Fajar Harapan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah karena membeli, menyimpan dan menjual paket diduga narkotika jenis sabu-sabu;
   - Bahwa pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 16.30 WIB, Sdr. Andri Alias Aan Alias Bapak Jejen Bin Ade Y Mahar bersama beberapa anggota pengamanan Koperasi Sinar Rungan Hapakat Bersama datang ke kantor Sat Narkoba Polres Gunung Mas menyerahkan seorang laki-laki yaitu Terdakwa.;
   - Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Andri Alias Aan Alias Bapak Jejen Bin Ade Y Mahar, Terdakwa diamankan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024 sekira jam 20.00 Wib di Mess Karyawan G-10, Desa Fajar Harapan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah karena dicurigai melakukan pencurian di areal perkebunan kelapa sawit dan ketika dilakukan penggeledahan ditempat tersebut ditemukan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu sehingga kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Gunung Mas;
   - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan 1 (satu) buah tas pinggang merk VINTAGO di ruang Sat Narkoba Polres Gunung Mas, yang isinya dikeluarkan sendiri oleh Terdakwa, ditemukan 1 (satu) kotak rokok BOSSE BOLD yang didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
   - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di ruang Sat Narkoba Polres Gunung Mas, selain 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, juga ditemukan didalam 1 (satu) buah tas pinggang merk VIRTAGO yaitu 9 (Sembilan) buah plastik klip, 1 (satu) korek api merk TOKAI warna biru, 1 (satu) buah bungkus rokok BOSSE BOLD, 1 (satu) buah bong alat isap shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk POCKET SCALE beserta kotak yang diakui Terdakwa bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dari Sdr.Daeng warga Kota Balikpapan, Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.Daeng pada tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan baru dibayar Terdakwa Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sejak tahun 2018 dari 15 (lima) gram narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kurang lebih 6,5 (enam koma lima) gram digunakan Terdakwa untuk dikomsumsi dan 5 (lima) gram dijual Terdakwa sehingga hanya tersisa 1 (satu) paket narkotika dengan berat kotor 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi, Terdakwa menjual 5 (lima) gram narkotika tersebut di Kota Penajam Kabupaten Paser Provinsi Kalimnatan Timur dan Terdakwa pernah dihukum pidana di Kota Penajam Kabupaten Paser Provinsi Kalimnatan Timur karena perkara narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa setelah bebas dari masa hukuman pidana, kembali mencari 2 (dua) kantong narkotika seberat 10 (sepuluh) gram yang ditanam didalam tanah tersebut dan membawanya ke Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menjual serta menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024 sekira jam 20.00 Wib di Mess Karyawan G-10, Desa Fajar Harapan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah oleh Sdr. Andri Alias Aan Alias Bapak Jejen Bin Ade Y Mahar bersama petugas keamanan Koperasi Sinar Rungan Hapakat Bersama dan kemudian diserahkan ke kantor Polisi Polres Gunung Mas pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 16.30 WIB karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang merk VINTAGO yang berisi 1 (satu) kotak rokok BOSSE BOLD yang didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, juga ditemukan didalam 1 (satu) buah tas pinggang merk VIRTAGO yaitu 9 (Sembilan) buah plastik klip, 1 (satu) korek api merk TOKAI warna biru, 1 (satu) buah bungkus rokok BOSSE BOLD, 1 (satu) buah bong alat isap shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk POCKET SCALE beserta kotak yang saya akui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.Daeng pada tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan baru saya bayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut tahun 2018 sebanyak 15 (lima) gram dimana kurang lebih 6,5 (enam koma lima) gram Terdakwa gunakan untuk dikomsumsi dan 5 (lima) gram Terdakwa jual sehingga hanya tersisa 1 (satu) paket narkotika dengan berat kotor 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual 5 (lima) gram narkotika tersebut di Kota Penajam Kabupaten Paser Provinsi Kalimnatan Timur dan Terdakwa pernah dihukum pidana di Kota Penajam Kabupaten Paser Provinsi Kalimnatan Timur karena perkara narkotika tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa bebas dari masa hukuman pidana, Terdakwa kembali mencari 2 (dua) kantong narkotika seberat 10 (sepuluh) gram yang ditanam didalam tanah tersebut dan membawanya ke Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menjual serta menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram dan berat bersih 3,26 (tiga koma dua enam) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,53 (tiga koma lima tiga) gram dan berat bersih 3, 23 (tiga koma dua tiga) gram
- 9 (sembilan) buah plastic klip
- 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna biru
- 1 (satu) buah bungkus rokok BOSSE BOLD
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk VIRTAGO;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk POCKET SCALE beserta kotak;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut dibanarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa

- Berita Acara pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0169 tanggal 23 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 24.098.11.16.05.0172.K berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bertuliskan kode huruf L berisi kristal bening dengan berat 0,2052 gram (plastik klip kecil bertuliskan kode huruf L + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 027/11144/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram dan berat bersih 3,26 (tiga koma dua enam) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,53 (tiga koma lima tiga) gram dan berat bersih 3, 23 (tiga koma dua tiga) gram;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan tercatat di dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024 sekira jam 20.00 Wib di Mess Karyawan G-10, Desa Fajar Harapan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah oleh Sdr. Andri Alias Aan Alias Bapak Jejen Bin Ade Y Mahar bersama petugas keamanan Koperasi Sinar Rungan Hapakat Bersama dan kemudian diserahkan ke kantor Polisi Polres Gunung Mas pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 16.30 WIB karena memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang merk VINTAGO yang berisi 1 (satu) kotak rokok BOSSE BOLD yang didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar selain 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, juga ditemukan didalam 1 (satu) buah tas pinggang merk VIRTAGO yaitu 9 (Sembilan) buah plastik klip, 1 (satu) korek api merk TOKAI warna biru, 1 (satu) buah bungkus rokok BOSSE BOLD, 1 (satu) buah bong alat isap shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk POCKET SCALE beserta kotak yang saya akui adalah milik Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.Daeng pada tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan baru saya bayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika tersebut tahun 2018 sebanyak 15 (lima) gram dimana kurang lebih 6,5 (enam koma lima) gram Terdakwa gunakan untuk dikomsumsi dan 5 (lima) gram Terdakwa jual sehingga hanya tersisa 1 (satu) paket narkotika dengan berat kotor 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menjual 5 (lima) gram narkotika tersebut di Kota Penajam Kabupaten Paser Provinsi Kalimnatan Timur dan Terdakwa pernah dihukum pidana di Kota Penajam Kabupaten Paser Provinsi Kalimnatan Timur karena perkara narkotika tersebut;
- Bahwa benar setelah Terdakwa bebas dari masa hukuman pidana, Terdakwa kembali mencari 2 (dua) kantong narkotika seberat 10 (sepuluh) gram yang ditanam didalam tanah tersebut dan membawanya ke Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menjual serta menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai dan mengedarkan, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Berita Acara pemeriksaan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0169 tanggal 23 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 24.098.11.16.05.0172.K berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bertuliskan kode huruf L berisi kristal bening dengan berat 0,2052 gram (plastik klip kecil bertuliskan kode huruf L + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 027/11144/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram dan berat bersih 3,26 (tiga koma dua enam) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,53 (tiga koma lima tiga) gram dan berat bersih 3, 23 (tiga koma dua tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan membahas dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah terbukti dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan kepadanya atau tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Ad.1: Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan setiap orang, akan tetapi bilamana membaca seluruh pasal-pasal dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan yang dimaksud setiap orang sebagai pelaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tindak pidana narkotika adalah disamping orang yang berstatus subyek hukum (Naturlijke person) pendukung hak dan kewajiban, juga korporasi (kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum) dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta sedang disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa Solihin als Pak De bin Malte dan setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana yang tertuang di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam surat dakwaan adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2: Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkkan dengan kata “atau” maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsure ad 2 yaitu **Tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dianggap telah terpenuhi.**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perbuatan materiil dalam unsure ad 2 ini, terlebih dahulu Majelis Hakim mencari pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan Narkotika dengan menunjuk pada penafsiran otentik dalam pasal 1 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 yang berbunyi “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yaitu mengenai barang bukti berupa kristal putih setelah diuji secara laboratoris berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya No. : LHU.098.K.05.16.24.0169 tanggal 23 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Wihelminae, S.Farm,Apt. selaku Ketua Tim Pengujian Balai Besar POM di Palangka Raya, dengan hasil pengujian / pemeriksaan dengan kesimpulan yaitu : Barang bukti dengan nomor kode contoh : 24.098.11.16.05.0172.K berupa 1 (satu) buah amplop coklat segel berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) bungkus plastic klip kecil bertuliskan kode huruf L berisi kristal bening dengan berat 0,2052 gram (plastik klip kecil bertuliskan kode huruf L + kristal bening) adalah positif metamfetamin, terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan secara tegas dalam hal peredaran narkotika baik kegiatan penyaluran maupun penyerahan harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan harus atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit hanya dapat dilaksanakan melalui suntikan dan disamping itu subyek-subyek yang dapat melakukan penyaluran dan penyerahan Narkotika telah pula ditentukan secara tegas dan terbatas dengan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44 UU No. 35 Tahun 2009).

Menimbang, bahwa apabila didalam peredarannya baik dalam penyaluran maupun dalam penyerahan narkotika dilakukan oleh orang /korporasi yang tidak berhak sebagaimana disebutkan dalam, pasal 40 atau pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009, maka perbuatan tersebut dikategorikan adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah dilakukan dengan tanpa hak begitu juga apabila dilakukan tanpa ada ijin dari Menteri Kesehatan atau apabila pihak apotek yang menyerahkan tanpa atas dasar resep dokter atau apabila dokter yang menyerahkan dalam rangka menjalankan praktek dokter atau menolong orang sakit tidak melalui suntikan maka perbuatan itu dikategorikan telah dilakukan tanpa hak dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan Terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret tahun 2024 sekira jam 20.00 Wib di Mess Karyawan G-10, Desa Fajar Harapan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah oleh Sdr. Andri Alias Aan Alias Bapak Jejen Bin Ade Y Mahar bersama petugas keamanan Koperasi Sinar Rungan Hapakat Bersama dan kemudian diserahkan ke kantor Polisi Polres Gunung Mas pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira jam 16.30 WIB;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan 1 (satu) buah tas pinggang merk VINTAGO yang berisi 1 (satu) kotak rokok BOSSE BOLD yang didalamnya berisi 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa sendiri dan selain 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu, juga ditemukan didalam 1 (satu) buah tas pinggang merk VIRTAGO yaitu 9 (Sembilan) buah plastik klip, 1 (satu) korek api merk TOKAI warna biru, 1 (satu) buah bungkus rokok BOSSE BOLD, 1 (satu) buah bong alat isap shabu dan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk POCKET SCALE beserta kotak yang saya akui adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr.Daeng pada tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) kantong dengan berat kurang lebih 15 (lima belas) gram dengan harga Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan baru saya bayar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan Terdakwa membeli narkotika tersebut tahun 2018 sebanyak 15 (lima) gram dimana kurang lebih 6,5 (enam koma lima) gram Terdakwa gunakan untuk dikomsumsi dan 5 (lima) gram Terdakwa jual sehingga hanya tersisa 1 (satu) paket narkotika dengan berat kotor 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 5 (lima) gram narkotika tersebut di Kota Penajam Kabupaten Paser Provinsi Kalimnatan Timur dan Terdakwa pernah dihukum pidana di Kota Penajam Kabupaten Paser Provinsi Kalimnatan Timur karena perkara narkotika tersebut dan setelah Terdakwa bebas dari masa hukuman pidana, Terdakwa kembali mencari 2 (dua) kantong narkotika seberat 10 (sepuluh) gram yang ditanam didalam tanah tersebut dan membawanya ke Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa hasil penimbangan barang bukti dengan lampiran Nomor 027/11144/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh YULIANTI ASI dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastic klip dipisahkan untuk keperluan sesuai keterangan penimbangan, dimana setiap bagian dibungkus dalam plastik klip didapatkan hasil sebelum disisihkan berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram dan berat bersih 3,26 (tiga koma dua enam) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,53 (tiga koma lima tiga) gram dan berat bersih 3, 23 (tiga koma dua tiga) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan adalah bukan seorang dokter, bukan seorang apoteker yang bekerja di Apotek atau subyek hukum lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 40 UU No. 35 Tahun 2009 maupun yang dimaksudkan dalam pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009 disamping itu Terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan dalam menguasai barang berupa bahan aktif yang mengandung metamfitamina tersebut serta barang bukti berupa bahan aktif yang mengandung metamfitamina adalah termasuk Narkotika golongan I sesuai penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga dengan fakta ini Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menguasai bahan yang mengandung metamfitamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat unsur ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I *telah terpenuhi;*

Menimbang, memperhatikan oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi maka kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan berlangsung ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam diri maupun perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa, ternyata telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lagi pula dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan hingga selesai menjalani hukuman, kecuali apabila kemudian hari terdapat perintah yang sah untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram dan berat bersih 3,26 (tiga koma dua enam) gram, disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,53 (tiga koma lima tiga) gram dan berat bersih 3, 23 (tiga koma dua tiga) gram;
- 9 (sembilan) buah plastic klip;
- 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna biru;
- 1 (satu) buah bungkus rokok BOSSE BOLD;
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk VIRTAGO;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk POCKET SCALE beserta kotak

oleh karena untuk melakukan kejahatan maka haruslah dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, dipertimbangkan pula keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya ditentukan di dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Solihin als Pak De bin Malte telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket plastic klip yang berisi serbuk kristal narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 3,56 (tiga koma lima enam) gram dan berat bersih 3,26 (tiga koma dua enam) gram,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disisihkan untuk pengujian Lab berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri berat kotor 3,53 (tiga koma lima tiga) gram dan berat bersih 3, 23 (tiga koma dua tiga) gram;

- 9 (sembilan) buah plastic klip;
- 1 (satu) buah korek api merk TOKAI warna biru;
- 1 (satu) buah bungkus rokok BOSSE BOLD;
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk VIRTAGO;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna silver merk POCKET SCALE beserta kotak;

Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh kami Muhammad Deny Firdaus, S.H. selaku Hakim Ketua, R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H. dan Fransiskus Sinurat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Akhmad Dillah, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun serta dihadiri oleh Rini Wahidah, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim–hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
R. Guntar A Sudjata, S.H., M.H.	Muhammad Deny Firdaus, S.H.
Fransiskus Sinurat, S.H.	

Panitera Penganti

Akhmad Dillah, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)